

Aplicación organizacional de la protección de datos personales

Protección y tratamiento de datos personales

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

1. Aplicación organizacional de la protección de datos personales

La protección de datos personales no debe entenderse únicamente como una obligación legal. También constituye una práctica organizacional que fortalece la confianza de clientes, usuarios, trabajadores, proveedores y demás grupos de interés, al garantizar que la información personal sea tratada de forma segura, responsable y transparente.

Las organizaciones que gestionan adecuadamente los datos personales reducen riesgos legales, fortalecen sus procesos internos y promueven el respeto por los derechos de los titulares. Para lograrlo, es necesario implementar políticas, procedimientos, controles y buenas prácticas que acompañen todo el ciclo de vida de la información, desde su recolección hasta su conservación o eliminación.

La aplicación efectiva de la protección de datos requiere el compromiso de todas las áreas de la organización y la incorporación de estos principios en las actividades cotidianas.

1.1. Políticas de tratamiento de datos personales

Las políticas de tratamiento de datos personales son documentos mediante los cuales la organización establece las reglas, criterios y lineamientos que orientan la recolección, el uso, el almacenamiento, la circulación, la conservación y la supresión de los datos personales.

Estas políticas permiten informar a los titulares cómo será tratada su información, cuáles son sus derechos, quiénes son los responsables del tratamiento y qué mecanismos existen para presentar consultas o reclamaciones.

Aspectos principales de las políticas de tratamiento

Los principales aspectos relacionados con las políticas de tratamiento se presentan a continuación.

Tabla 1. Aspectos principales de las políticas de tratamiento

Aspecto	Descripción
Importancia de las políticas	Garantizan el cumplimiento normativo, definen responsabilidades internas, informan los derechos de los titulares, establecen procedimientos para consultas y reclamaciones, fortalecen la transparencia institucional y emuestran el compromiso con la protección de datos.
Elementos básicos	Finalidades del tratamiento, derechos de los titulares, identificación del responsable, procedimientos para ejercer l os derechos, medidas de seguridad implementadas y canales de atención disponibles.

Aspecto	Descripción
Difusión de la política	Debe estar disponible mediante medios físicos o digitales: sitios web institucionales, formularios de recolección de datos, plataformas digitales, contratos y demás documentos informativos.

Beneficios y elementos mínimos de una política de tratamiento

A continuación se presentan las principales razones para contar con una política de tratamiento, junto con los elementos mínimos que debe contener.

Categoría	Ítem	Descripción
Beneficio.	Cumplimiento normativo.	Facilita el cumplimiento de las obligaciones legales.
Beneficio.	Definición de responsabilidades.	Establece funciones claras para las áreas involucradas.
Beneficio.	Protección de los derechos de los titulares.	Informa los mecanismos para ejercer consultas y reclamaciones.
Beneficio.	Transparencia institucional.	Fortalece la confianza de los grupos de interés.
Beneficio.	Estandarización de procesos.	Unifica los criterios para el tratamiento de la información.
Elemento mínimo.	Finalidad del tratamiento.	Razón por la cual se recopilan y utilizan los datos personales.
Elemento mínimo.	Derechos del titular.	Facultades reconocidas por la normativa para conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de la información, cuando proceda..

Categoría	Ítem	Descripción
Elemento mínimo.	Responsable del tratamiento.	Organización encargada de administrar los datos personales.
Elemento mínimo.	Procedimientos.	Mecanismos para atender consultas, reclamaciones y demás solicitudes.
Elemento mínimo.	Medidas de seguridad.	Controles implementados para proteger la información.
Elemento mínimo.	Canales de atención.	Medios habilitados para que los titulares ejerzan sus derechos.

Ejemplo organizacional: Una empresa publica su política de tratamiento de datos personales en su sitio institucional, incorpora un enlace en los formularios electrónicos de registro y la entrega como anexo en los contratos con clientes y proveedores. De esta manera, los titulares conocen las condiciones bajo las cuales será tratada su información.

1. 2. Implementación de medidas de protección

La protección de los datos personales requiere la adopción de medidas administrativas, técnicas y físicas que permitan prevenir accesos no autorizados, pérdidas de información, alteraciones, divulgaciones indebidas y demás riesgos asociados al tratamiento de los datos.

Tipos de medidas de protección

Los principales tipos de medidas de protección se presentan a continuación.

Tabla 3. Tipos de medidas de protección

Tipo de medida	Descripción
Medidas administrativas	Acciones organizacionales orientadas a establecer responsabilidades, procedimientos y controles para garantizar un tratamiento adecuado de los datos personales.
Medidas técnicas	Herramientas tecnológicas implementadas para proteger la información frente a accesos no autorizados, pérdida o alteración de los datos.

Tipo de medida	Descripción
Medidas físicas	Controles destinados a proteger los documentos, equipos e instalaciones donde se almacena o procesa información personal.

Medidas administrativas, técnicas y físicas

A continuación se detallan las medidas administrativas, técnicas y físicas implementadas para la protección de los datos personales.

Tabla 4. Medidas administrativas, técnicas y físicas

Tipo	Medida	Propósito / Finalidad
Administrativa.	Definición de responsabilidades.	Asignar funciones relacionadas con la protección de datos personales.
Administrativa.	Capacitación del personal.	Fortalecer el conocimiento sobre las obligaciones legales y los procedimientos internos.
Administrativa.	Procedimientos documentados.	Estandarizar las actividades relacionadas con el tratamiento de la información.
Administrativa.	Acuerdos de confidencialidad.	Comprometer al personal y a los terceros con la reserva de la información.
Técnica.	Contraseñas seguras.	Restringir el acceso a la información.
Técnica.	Copias de seguridad.	Copias de seguridad Facilitar la recuperación de la información ante incidentes.
Técnica.	Cifrado.	Proteger los datos personales, especialmente los datos sensibles.
Técnica.	Software de protección contra código malicioso.	Reducir el riesgo de amenazas informáticas.

Tipo	Medida	Propósito / Finalidad
Técnica.	Gestión de usuarios y permisos.	Controlar los accesos según las funciones asignadas.
Técnica.	Autenticación multifactor.	Incrementar la seguridad de los sistemas de información.
Física.	Archivadores con mecanismos de seguridad.	Proteger documentos físicos que contienen datos personales.
Física.	Control de ingreso a instalaciones.	Restringir el acceso a áreas donde se administra información.
Física.	Protección de equipos.	Protección de equipos Reducir riesgos de pérdida, robo o manipulación de dispositivos.
Física.	Acceso restringido a áreas sensibles.	Limitar el ingreso únicamente al personal autorizado.

Ejemplo organizacional: Una organización protege su información mediante políticas internas, controles de acceso a los sistemas, autenticación multifactor, archivadores con llave y programas permanentes de capacitación para el personal. Estas medidas fortalecen la seguridad del tratamiento de los datos personales y reducen los riesgos de incumplimiento.

1. 3.Buenas prácticas en el tratamiento de datos personales.

Las buenas prácticas permiten consolidar una cultura organizacional orientada a la protección de los datos personales y favorecen el cumplimiento permanente de la normativa.

Su aplicación fortalece la seguridad de la información, mejora los procesos institucionales y disminuye la probabilidad de incidentes relacionados con el tratamiento de datos personales.

Componentes principales de las buenas prácticas

Los principales componentes de las buenas prácticas se presentan a continuación.

Tabla 5. Componentes principales de las buenas prácticas

Componente	Descripción
Gestión responsable de la información.	Utilizar los datos personales únicamente para las finalidades autorizadas, recopilar únicamente la información necesaria, mantener los datos actualizados, controlar los accesos y verificar permanentemente las autorizaciones correspondientes.
Sensibilización del personal.	Actividades de formación orientadas a fortalecer el conocimiento de los colaboradores sobre la protección de datos personales y las responsabilidades derivadas de su tratamiento.
Mejora continua.	Revisar periódicamente las políticas, los procedimientos, los riesgos y las medidas de protección para identificar oportunidades de fortalecimiento y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Gestión responsable, sensibilización y mejora continua

Las prácticas relacionadas con la gestión responsable de la información, las estrategias de sensibilización del personal y las acciones de mejora continua se presentan a continuación.

Tabla 6. Gestión responsable, sensibilización y mejora continua

Componente	Ítem	Contribución / Objetivo / Beneficio
Gestión responsable	Recopilar únicamente los datos necesarios.	Reduce riesgos y facilita el cumplimiento del principio de proporcionalidad.
Gestión responsable	Mantener la información actualizada.	Favorece la calidad de los datos y disminuye errores.
Gestión responsable	Restringir los accesos según las funciones.	Limita el uso de la información al personal autorizado.
Gestión responsable	Verificar las autorizaciones antes de utilizar una base de datos.	Garantiza que el tratamiento se ajuste a las finalidades permitidas.

Componente	Ítem	Contribución / Objetivo / Beneficio
Sensibilización.	Capacitaciones periódicas.	Actualizar conocimientos sobre protección de datos personales.
Sensibilización.	Campañas institucionales.	Promover una cultura de protección de la información.
Sensibilización.	Guías de buenas prácticas.	Orientar las actuaciones del personal en el tratamiento de datos.
Sensibilización.	Simulaciones de incidentes.	Preparar a la organización para responder ante eventos relacionados con la seguridad de la información.
Mejora continua.	Auditorías internas.	Identificar oportunidades de mejora y verificar el cumplimiento.
Mejora continua.	Actualización de políticas.	Mantener la documentación conforme a los cambios normativos y organizacionales.
Mejora continua.	Revisión de riesgos.	Fortalecer los controles implementados.
Mejora continua.	Capacitación continua.	Mantener actualizado al personal responsable del tratamiento.
Mejora continua.	Seguimiento a incidentes.	Evitar la repetición de fallas y fortalecer la gestión preventiva.

1.4. Actividad práctica de afianzamiento.

La siguiente actividad permite aplicar los conceptos relacionados con la implementación de medidas de protección dentro de una organización.

Nombre: diagnóstico de la aplicación organizacional de la protección de datos personales.

Objetivo: identificar las medidas implementadas por una organización, clasificarlas según su naturaleza y proponer acciones de mejora para fortalecer la protección de los datos

Instrucciones:

Los pasos para el desarrollo de la actividad se presentan a continuación.

Tabla 7. Instrucciones para el desarrollo de la actividad

Paso	Instrucción
1	Seleccione una organización real o hipotética.
2	Identifique las medidas de protección implementadas para el tratamiento de los datos personales.
3	Clasifique cada medida como administrativa, técnica o física.
4	Identifique las oportunidades de mejora correspondientes.
5	Proponga tres acciones para fortalecer la protección de los datos personales.

Matriz de trabajo

Utilice la siguiente matriz para desarrollar la actividad.

Tabla 8. Matriz de trabajo para el diagnóstico organizacional

Medida identificada	Tipo de medida	Oportunidad de mejora
Contraseñas de acceso.	Técnica.	Implementar autenticación multifactor.
Política de tratamiento de datos personales.	Administrativa.	Programar revisiones y actualizaciones periódicas.
Archivo físico con control de acceso.	Física.	Incorporar registro de ingreso y salida de documentos.

Matriz de trabajo

La implementación coordinada de medidas administrativas, técnicas y físicas fortalece la protección de los datos personales, favorece el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y reduce los riesgos asociados al tratamiento de la información. Cuando estas medidas se complementan con políticas claras, procedimientos documentados, capacitación permanente y procesos de mejora continua, la organización incrementa su capacidad para proteger los derechos de los titulares y consolidar una gestión responsable de los datos personales.